

1502109-73.2021.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93
Réu:
ERASMO HONORIO DE ALMEIDA NETO
Data da audiência:
10/11/2022 às 14:30h

Aos 10 de novembro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento - 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos - Proc. n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ferraz de Vasconcelos
2ª Vara
Rua Santos Dumont, 1535, ., Jardim Vista Alegre - CEP 08531-100, Fone: (11) 4506-1435, Ferraz de Vasconcelos-SP - E-mail: ferraz2@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n.º:
1502109-73.2021.8.26.0616
Classe Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93
Réu:
ERASMO HONORIO DE ALMEIDA NETO
Data da audiência:
10/11/2022 às 14:30h

Aos 10 de novembro de 2022, às 14:30h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento - 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos - Proc. n.º 1502109-73.2021.8.26.0616 - Dia 10/11/2022 às 14:30h", sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Representante do Ministério Público Dra. Natalia Rosalem Cardoso, da Defensora Pública Dra. Gabriela Mosciaro Pádua e do acusado ERASMO HONORIO DE ALMEIDA NETO. Ausentes as testemunhas REGINALDO CARDOSO REGO e Marcio Renato Galvão. Iniciados os trabalhos, pediu a palavra a d.Promotora de Justiça, que disse: "MM. Juiz, melhor compulsando os autos, verifico que é caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, Isso porque o valor total dos produtos subtraídos não se aproxima do valor equivalente a um salário mínimo; o crime se desenrolou sem violência ou grave ameaça à pessoa; os produtos subtraídos foram recuperados pelo estabelecimento vítima; e o acusado, apesar de não ser primário, ostenta apenas uma passagem anterior, por crime ocorrido há mais de 10 anos, cujo prazo depurador já

se encontra quase concluído. Vislumbro presente, portanto, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada, requisitos exigidos pelo STF para o reconhecimento do benefício." Pela Defensora Pública foi dito que concorda com o pleito ministerial. Na sequência, pelo MM. Juiz foi dito que: "Vistos. ERASMO HONÓRIO DE ALMEIDA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal porque no dia 26 de setembro de 2021, em horário e local indicados na denúncia, teria tentado subtrair 5kg de carne pertencente ao estabelecimento comercial Supermercado Rossi. Recebida a denúncia em 21/10/2021 (fl. 60/61). Citado (fl. 82), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 85/87. Não sendo o caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 89/91) e iniciada a instrução. As testemunhas não foram localizadas, tendo o Ministério Público desistido de suas oitivas. Dispensado o interrogatório do réu, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição pela atipicidade material da conduta, com o que aquiesceu a Defesa. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da posição do próprio órgão acusatório, dominus litis, pela absolvição do réu em razão da insignificância, a pretensão punitiva deve ser julgada improcedente. Deveras, ainda que se pudesse cogitar haver tipicidade formal no caso, não há que se falar em tipicidade material na conduta do acusado. Isso porque, segundo o princípio da intervenção mínima, o Direito Penal só deve atuar quando estritamente necessário, porquanto insuficientes os outros ramos do direito. Nesse diapasão surge a insignificância, que retira a tipicidade material de certas condutas que se mostram irrelevantes e não legitimam a intervenção do Direito Penal. Segundo a jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal a insignificância deve ser reconhecida quando houver ofensividade mínima da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado, pressupostos estes presentes no caso em exame. Assim, acolho as manifestações para julgar IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e absolver ERASMO HONÓRIO DE ALMEIDA NETO nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Comunique-se." Nada mais. Lido e achado conforme. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ). Eu, Adriana de Moraes Veloso, escrevente técnico judiciário digitei.

MM.Juiz: - assinatura digital -